

1503914-27.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... da tentativa de se realizar o roubo majorado pelo emprego de arma branca restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 14/16) e auto de reconhecimento de objeto (fls. 14).

A autoria dos delitos também restou comprovada através do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 21), dos depoimentos das testemunhas e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503914-27.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503914-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045775/2022 - 78º D.P. JARDINS, 23075377 - 78º D.P.

JARDINS, 2045775 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EURICO DE SOUZA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

EURICO DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30min, na Avenida Paulista, altura do número 200, Jardim Paulista, nesta Capital, teria tentado subtrair, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (faca) os bens pertencentes à vítima Aline da Silva Lucas, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após o recebimento da denúncia (fls. 122/123), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 133) e apresentou resposta à acusação (fls. 138).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e realizado o

interrogatório do réu.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente, vez que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do delito descrito na inicial acusatória. Neste sentido, é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitiva da tentativa de se realizar o roubo majorado pelo emprego de arma branca restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 14/16) e auto de reconhecimento de objeto (fls. 14).

A autoria dos delitos também restou comprovada através do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 21), dos depoimentos das testemunhas e da vítima.

Segundo depoimento da vítima Aline (fls. 10) prestado perante a autoridade policial e confirmada em Juízo, nesta data, ela se encontrava caminhando pela Avenida Paulista quando foi surpreendida pelo réu que a ameaçou com uma faca próxima ao seu rosto. Por sorte, transeuntes que caminhavam no mesmo local perceberam a situação e imobilizaram Eurico até a chegada da polícia militar.

A testemunha Iago Nadir Lima Alves responsável pela intervenção no roubo confirmou a versão acima apresentada, reconhecendo, em delegacia e em Juízo, com 80% (oitenta por cento) de certeza Eurico como sendo o agente responsável pela tentativa de roubo com arma branca. No mesmo sentido são os depoimentos dos policiais militares.

A policial Adrielle dos Reis Hernandez disse que o réu confessou no local que queria roubar a vítima.

Não há dúvidas quanto a autoria ou a materialidade do delito que apenas não se consumou em razão da intervenção de transeuntes.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, aumento a pena base no patamar de 1/6, em razão de Eurico possuir maus antecedentes. Sobre o assunto, importante também acrescentar como razão de decidir que o réu comete o atual delito apenas dois dias após ter progredido do regime semiaberto para o regime aberto. Assim, em um primeiro momento, a pena base é fixada em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (fls. 125/129).

Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente (fls. 125/129) mas confessou o delito na íntegra, permanecendo a pena no patamar fixado na primeira fase.

Por fim, na terceira fase, presente causa de aumento (roubo praticado mediante emprego de faca), aumento a pena de 1/3, resultado em 6(seis) anos, 2(dois) meses e 20 (vinte) dias e 13 (treze) dia multa.

Ainda, aplico a causa de diminuição da tentativa (não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente) e, atenta ao "iter criminis" percorrido, diminuo a pena de 1/2, já que o delito ficou próximo à consumação, com a vítima em poder do réu, resultando na pena final de 3 (tres) anos, 1(um) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 6 dias multa, no valor mínimo unitário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno EURICO DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) meses e 10(dez) dias, e 6 (seis) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em razão do quantum da pena fixado e por se tratar de réu reincidente, a pena deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, CP.

Deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do CP pelo crime ter sido cometido mediante violência, por réu reincidente.

Tendo em vista que o réu está preso por este processo, não poderá recorrer em liberdade, eis que agora mais ainda persistem razões para sua segregação reforçada pela garantia da aplicação da lei penal.

Recomende-se ao réu o cárcere em que se encontra.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido,

expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas/Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs.

P.I.C.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA